

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6039/2533

นางจงดี สอพอง กับพวก
นายนิเวศน์ รักศรี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 142 (5), มาตรา 145, มาตรา 246, มาตรา 247

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างมารดาโจทก์กับจำเลยที่ 1 และสัญญาจำนองที่ดินพิพาทระหว่างมารดาโจทก์กับจำเลยที่ 3 และระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 และใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของในที่ดินพิพาทตามส่วน แต่ที่ดินพิพาทก่อนทำนิติกรรมดังกล่าวมีชื่อมารดาโจทก์ซึ่งมิได้ถูกฟ้องหรือเป็นคู่ความในคดีด้วยเป็นเจ้าของ ศาลไม่อาจพิจารณาพิพากษาตามคำขอให้มิผลกระทบกระเทือนสิทธิของมารดาโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีได้ ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้

โจทก์ทั้งหกฟ้องว่า ที่ดิน น.ส.๓ ก.เลขที่ ๓๔๐๒, ๓๖๐๒ ตำบลนามเชื้อ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และที่ดิน น.ส.๓ก. เลขที่ ๒๙๙๗ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครึ่งหนึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของบิดาโจทก์ทั้งหกตกได้แก่โจทก์ทั้งหกกับมารดาโจทก์ทั้งหกคนละส่วนเท่า ๆ กัน จำเลยที่ ๒ เป็นผู้จัดการและเป็นตัวแทนของจำเลยที่ ๓ มารดาโจทก์ทั้งหกนำที่ดินดังกล่าวไปจำนองกับจำเลยที่ ๓ และขายที่ดินแก่จำเลยที่ ๑ โดยโจทก์ทั้งหกไม่รู้เห็นยินยอมด้วย ขอให้พิพากษาว่า

ที่ดิน น.ส.๓ ก. เลขที่ ๓๔๐๒,๓๖๐๒ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหพันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ และที่ดินน.ส.๓ ก. เลขที่ ๒๙๙๗ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬ
สินธุ์เป็นมรดกของบิดาโจทก์ทั้งหกครึ่งหนึ่งและตกเป็นของโจทก์ทั้งหกใน ๗ ส่วน
ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องและเพิกถอนสัญญาซื้อขายที่ดิน น.ส.๓ ก. เลขที่
๒๙๙๗ ระหว่างมารดาโจทก์ทั้งหกกับจำเลยที่ ๑ เฉพาะที่เกี่ยวกับที่ดินส่วนของโจทก์
ทั้งหกกับเพิกถอนนิติกรรมจำนองเฉพาะที่เกี่ยวกับที่ดินส่วนของโจทก์ทั้งหกที่จำเลย
ที่ ๑ และมารดาโจทก์ทั้งหกจำนองไว้กับจำเลยที่ ๓ แล้วใส่ชื่อโจทก์ทั้งหกเป็น
เจ้าของใน น.ส.๓ ก. ดังกล่าวเฉพาะที่ดินส่วนที่เป็นของโจทก์ทั้งหก

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ให้การทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ ๒เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๓
ไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัว จำเลยที่ ๓รับจำนองที่ดินไว้โดยสุจริต เปิดเผยเสียค่า
ตอบแทนและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย มีการประกาศก่อนการ
จดทะเบียนจำนองและไม่มีผู้ใดคัดค้าน โจทก์ทั้งหกไม่เคยมีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ ๒
ที่ ๓ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งหกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งหกฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ทั้งหกฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายที่ดิน
พิพาท น.ส.๓ ก. เลขที่ ๒๙๙๗ ระหว่าง มารดาโจทก์ทั้งหกกับจำเลยที่ ๑ และ

สัญญาจ้างนองที่ดินพิพาทตาม น.ส.๓ ก.เลขที่ ๓๔๐๒ เลขที่ ๓๖๐๒ และเลขที่ ๒๙๙๗ ตามฟ้องระหว่างมารดาโจทก์ทั้งหกกับจำเลยที่ ๓ และระหว่างจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ ๓แล้วใส่ชื่อโจทก์ทั้งหกเป็นเจ้าของใน น.ส.๓ ก. ดังกล่าวตามส่วนพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ที่ดินพิพาทก่อนทำนิติกรรมดังกล่าวมีชื่อมารดาโจทก์ทั้งหกซึ่งมิได้ถูกฟ้องหรือเป็นคู่ความในคดีด้วยเป็นเจ้าของศาลไม่อาจพิจารณาพิพากษาตามคำขอให้มมีผลกระทบกระเทือนสิทธิของมารดาโจทก์ทั้งหกซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีได้ ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยคดีให้ นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยในส่วนนี้ คงเห็นพ้องด้วยในผลของคดีที่ให้ยกฟ้อง

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ - นายจักรกฤษ เจริญเลิศ

ศาลอุทธรณ์ - นายปราโมทย์ บุญนาค

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ